



OFÍCIO N° 005/2026 - Poço de José de Moura - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Contestação do memorial de cálculo, pagamento complementar do dobro

Unidade consumidora: 1186478-2

O município de Poço de José de Moura-PB, inscrito no CNPJ N°: 01.615.784/0001-25, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Raimundo Alves da Costa, nº:26 – Bairro: Centro, neste ato representado pela Prefeita Constitucional Laís Raquel Dantas de Oliveira, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. Conforme disposto no item 35 da Nota Técnica nº 136/2024, nos casos de condutas continuadas da distribuidora que resultem em faturamento incorreto e que abranjam períodos regidos pelas Resoluções Normativas nº 414/2010 e nº 1.000/2021, a análise acerca da devolução em dobro deve ser realizada de forma unificada. Ainda segundo o referido entendimento, quando a constatação da irregularidade ocorrer na vigência da REN nº 1.000/2021, a avaliação da hipótese de engano justificável prevista no art. 113 da REN nº 414/2010 deve observar as disposições estabelecidas no § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021.
2. No caso em análise, conforme destacado no item 36 da Nota Técnica nº 136/2024, a constatação do faturamento a maior ocorreu durante a vigência da REN nº 1.000/2021. Ademais, o erro foi causado exclusivamente pela distribuidora, inexistindo qualquer elemento que permita atribuir responsabilidade ao consumidor ou a terceiros. Dessa forma, não se configura a hipótese de engano justificável prevista no § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021.
3. Embora a concessionária tenha efetuado o pagamento da quantia de R\$ 2.436,91, apurado no memorial de cálculo, o mesmo se mostra incompleto, pois não incluiu a devolução em dobro dos últimos 5 (cinco) anos, em desacordo com a norma. Portanto, é essencial que a Ouvidoria da ANEEL observe e aplique os precedentes já estabelecidos pela própria Agência para garantir a quitação do valor complementar devido.



2. DOS PEDIDOS

4. Ante o exposto, requer-se:

- (a) A observância e a aplicação dos precedentes administrativos já estabelecidos pela ANEEL, reconhecendo-se a incidência da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021 e da Nota Técnica nº 136/2024;
- (b) A apuração e o pagamento da complementação dos valores devidos, considerando a devolução em dobro dos montantes cobrados indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, com a correspondente atualização monetária e demais acréscimos regulamentares cabíveis;

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município